

0001017-53.2022.8.26.0664

Classe: Restituição de Coisas Apreendidas  
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins  
Magistrado: MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número  
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Aparecida Ribeiro da Silva

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

2ª Vara Criminal e Da Infância e Juventude

Rua Espírito Santo Nº 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0001017-53.2022.8.26.0664 - lauda  
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0001017-53.2022.8.26.0664

Classe - Assunto:

Restituição de Coisas Apreendidas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Tipo de Documento dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >> - Número  
Doc. e Dist. Pol. dos Dados da Delegacia << Informação indisponível >>

Requerente:

Aparecida Ribeiro da Silva

Réu:

Justiça Pública

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MAURICIO JOSE NOGUEIRA

Vistos.

Trata-se de Incidente de Pedido de Restituição de Coisa Apreendida (Veículo)  
proposta por APARECIDA RIBEIRO DA SILVA, qualificada nos autos, visando a  
restituição da motocicleta indicada na inicial.

Com a inicial, trouxe documentos.

O Ministério Público se opôs ao pedido (p. 18).

É o Relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Consta dos autos principais, feito 1500027-09.2022.8.26.0664, que o acusado  
naqueles autos fazia uso do veículo para viabilizar o tráfico ilícito de

entorpecentes, tendo sido flagrado de posse de considerável quantidade de drogas e do veículo.

Não obstante a farta documentação apresentada pela requerente, tratando-se de objeto que se transfere pela tradição, é possível aferir que o real proprietário do bem é aquele que faz uso constante do mesmo, no caso o próprio acusado.

Ademais, nota-se nas declarações colhidas em solo policial dos Policiais que efetuaram o flagrante (autos principais), que havia informações que o acusado, em tese, já havia sido visto de posse do veículo em outras oportunidades, não somente na data dos fatos, o que ensejou a perseguição e prisão em flagrante do mesmo.

Desse modo, referido objeto deverá permanecer apreendido por ora, pois pode ser útil para a instrução do processo, nos termos do artigo 62 da Lei nº 11.343/2006, e, a princípio, não há demonstração absoluta de que não mais interesse ao processo.

Ademais o artigo 118 do Código de Processo Penal estabelece que: "Antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo."

Do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO em favor da requerente, Sr<sup>a</sup>. APARECIDA RIBEIRO DA SILVA. Anote-se no feito principal.

Não há incidência de custas finais, ficando deferido, no entanto, os benefícios da Justiça Gratuita à requerente.

Transitada esta em julgado e cumpridas as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Ciência ao M.P.

P. I.

Votuporanga, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA